

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
8328/2550

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
นายสุธี เตชะวิบูลย์ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 697, มาตรา 941, มาตรา 985

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/60 วรรคสอง

สัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินเป็นสัญญาอีกอย่างหนึ่งต่างหากจากตัวสัญญาใช้เงินที่ออกให้ไว้แก่โจทก์ ความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสามในฐานะผู้ค้ำประกันสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว จึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามวิธีการที่ ป.พ.พ. มาตรา 985 ประกอบมาตรา 941 บังคับให้ผู้ทรงต่อนำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นเพื่อให้ใช้เงินในวันถึงกำหนด

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ทำสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงิน ไม่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสาม ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ตามสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 90/60 วรรคสอง การที่โจทก์ไม่นำหนี้ตามสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย ไม่ทำให้หนี้นี้ดังกล่าวระงับ จึงไม่ทำให้จำเลยทั้งสามหลุดพ้นจากความรับผิดชอบของสัญญาค้ำประกัน กรณีไม่อาจปรับบทตาม ป.พ.พ. มาตรา 697

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทปัจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ทำสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งสินค้าออกกับโจทก์ โดยออกตัวสัญญาใช้เงินเลขที่ พีเค-พีพีไอ 98001 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2541 จำนวนเงิน 30,880,000 บาท กำหนดใช้เงินภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2541 มีจำเลยทั้งสามเป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม เมื่อตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งสินค้าออกถึงกำหนดบริษัทปัจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ไม่ชำระหนี้ โจทก์ทวงถามให้บริษัทปัจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ชำระหนี้แล้ว แต่บริษัทปัจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ไม่ยอมชำระ โจทก์จึงได้มีหนังสือทวงถามถึงจำเลยทั้งสามในฐานะผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ครบกำหนดแล้วจำเลยทั้งสามไม่ยอมชำระขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 38,700,042.70 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14.5 ต่อปี ในต้นเงินจำนวน 30,880,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะไม่ได้บรรยายโดยแจ้งชัดว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามรับผิดชอบในหนี้ตามสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินหรือให้รับผิดชอบในหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน และมีได้บรรยายว่า โจทก์มีฐานะอะไร จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสามได้เกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เมื่อตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องถึงกำหนด โจทก์ไม่ได้นำตัวไปยื่นต่อบริษัทปัจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด เป็นการไม่ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 985 ประกอบกับมาตรา 941 บัญญัติไว้บริษัทปัจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ยังไม่ได้ผัดนัดผัดสัญญาต่อโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามให้รับผิดชอบในหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยทั้งสามหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามหนังสือค้ำประกันแล้ว เพราะโจทก์ไม่นำหนี้ในคดีนี้ไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีหมายเลขแดงที่ พ. 8/2542 ของศาลล้มละลายกลาง ระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1 บริษัทปัจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ที่ 2 ผู้ร้อง บริษัทปัจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ลูกหนี้

โจทก์จึงหมดสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากบริษัทปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/61 เป็นเหตุให้จำเลยทั้งสามไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิแทนโจทก์ทั้งหมดได้ จำเลยทั้งสามจึงหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในหนี้ที่โจทก์ฟ้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 697 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินให้โจทก์จำนวน 38,700,042.70 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 30,880,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 22 มีนาคม 2543) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้ในเบื้องต้นว่า บริษัทปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ทำสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งสินค้าออกไว้ต่อโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.6 และออกตัวสัญญาใช้เงินเลขที่ พีเค-พีพีไอ 98001 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2541 สัญญาจะใช้เงินจำนวน 30,880,000 บาท แก่โจทก์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2541 ตามตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.7 โดยมีจำเลยทั้งสามเป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตามหนังสือค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.8 ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2542 ตามสำเนาคำสั่งคดีหมายเลขแดงที่ พ. 8/2542 เอกสารหมายเลข ล.1 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ตามสำเนาคำ

สั่งเอกสารหมาย ล.2 และโจทก์ไม่ได้นำหนี้ตามสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมาย จ.6 ในคดีนี้ไปขอรับชำระหนี้ในคดีดังกล่าว

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสามมีว่า โจทก์มิได้นำตัวสัญญาใช้เงินพิพาทไปยื่นต่อบริษัทปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ผู้ออกตัวเมื่อตัวนั้นถึงกำหนด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ตามหนังสือคำประกันเอกสารหมาย จ.8 มีข้อความว่า จำเลยทั้งสามผู้คำประกันขอทำหลักฐานเป็นหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่โจทก์ว่าจำเลยทั้งสามยอมผูกพันตนเข้าคำประกันบริษัทปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ผู้ทำสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งสินค้าออกตามสัญญาลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2541 เห็นได้ว่า สัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งสินค้าออกตามเอกสารหมาย จ.6 ที่จำเลยทั้งสามเป็นผู้คำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตามหนังสือคำประกันเอกสารหมาย จ.8 เป็นสัญญาอีกอย่างหนึ่งต่างหากจากตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมาย จ.7 ที่บริษัทปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ออกให้ไว้แก่โจทก์ ความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสามในฐานะผู้คำประกันสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งสินค้าออกดังกล่าว จึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามวิธีการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 985 ประกอบมาตรา 941 บังคับให้ผู้ทรงต้องนำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นเพื่อให้ใช้เงินในวันถึงกำหนด เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้ตามสัญญาแต่จำเลยทั้งสามไม่ชำระ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามให้ชำระเงินตามฟ้องได้ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น

ปัญหาประการสุดท้ายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสามมีว่าการที่โจทก์ไม่นำหนี้ตามสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินที่จำเลยทั้งสามจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันในคดีนี้ไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีหมายเลขแดงที่ พ. 8/2542 ของศาลล้มละลายกลาง มีผลให้จำเลยทั้งสามหลุดพ้นจากความรับผิดไม่ นั้น เห็นว่า ตามพระ

ราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/60 วรรคสอง คำสั่งเห็นชอบ ด้วยแผน  
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับ  
ลูกหนี้หรือผู้รับผิดชอบร่วมกับลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกัน ดังนั้น การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ  
ของบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทำสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้  
เงินเพื่อการส่งสินค้าออกไว้ต่อโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 6 แม้ต่อมาศาลล้มละลาย  
กลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทดังกล่าวตามสำเนาคำสั่งเอกสารหมายเลข 1 ก็  
ไม่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสามซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันตามหนังสือคำ  
ประกันหมายเลข 8 การที่โจทก์ไม่นำหนี้ตามสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการส่ง  
สินค้าออกตามเอกสารหมายเลข 6 ไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีหมายเลขแดงที่ พ.  
8/2542 ของศาลล้มละลายกลาง ไม่ทำให้หนี้ระงับ เมื่อหนี้ตามสัญญาขายลดตัว  
สัญญาใช้เงินเพื่อการส่งออกยังไม่ระงับ จึงไม่ทำให้จำเลยทั้งสามหลุดพ้นจากความรับ  
ผิดตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าว กรณีนี้ไม่อาจปรับบทตามประมวลกฎหมายแพ่ง  
และพาณิชย์ มาตรา 697 ดังที่จำเลยทั้งสามฎีกา ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามาชอบ  
แล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วีระชาติ เอี่ยมประไพ-เรวัตร อิศราภรณ์-ประทีป เฉลิมภัทรกุล)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น